

CONVOCATÒRIA 1/25 (PROCÉS SELECTIU NÚMERO 1)
CONVOCATORIA 1/25 (PROCESO SELECTIVO NÚMERO 1)

PRIMER EXERCICI - PRIMERA PART

PROVES SELECTIVES D'ACCÉS AL COS SUPERIOR D'ADMINISTRACIÓ,
A1-01, COS GENERAL
TORN LLIURE

PRIMER EJERCICIO - PRIMERA PARTE

PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN,
A1-01, CUERPO GENERAL
TURN0 LIBRE

PLANTILLA DE RESPOSTES / PLANTILLA DE RESPUESTAS

Nº	RESPOSTA RESPUESTA	Nº	RESPOSTA RESPUESTA	Nº	RESPOSTA RESPUESTA	Nº	RESPOSTA RESPUESTA	Nº	RESPOSTA RESPUESTA
1	C	33	C	65	D	97	A	129	A
2	C	34	D	66	B	98	B	130	C
3	C	35	A	67	A	99	C	131	A
4	D	36	C	68	C	100	C	132	B
5	B	37	A	69	B	101	C	133	B
6	D	38	B	70	D	102	D	134	C
7	C	39	C	71	A	103	D	135	D
8	B	40	D	72	A	104	C	136	A
9	C	41	B	73	D	105	B	137	B
10	C	42	C	74	D	106	C	138	C
11	C	43	A	75	B	107	C	139	D
12	B	44	A	76	A	108	B	140	B
13	B	45	C	77	D	109	A	141	D
14	D	46	C	78	B	110	D	142	A
15	D	47	B	79	B	111	D	143	B
16	B	48	D	80	C	112	B	144	B
17	B	49	A	81	B	113	D	145	D
18	C	50	D	82	B	114	D	146	C
19	A	51	B	83	A	115	A	147	C
20	D	52	B	84	B	116	B	148	D
21	A	53	B	85	A	117	A	149	D
22	C	54	A	86	C	118	B	150	B
23	C	55	B	87	A	119	D	151	B
24	C	56	A	88	C	120	B	152	C
25	B	57	C	89	D	121	D	153	C
26	A	58	D	90	A	122	D	154	B
27	A	59	C	91	C	123	C	155	A
28	A	60	D	92	A	124	C	156	B
29	D	61	B	93	C	125	C	157	B
30	A	62	A	94	B	126	A	158	C
31	D	63	B	95	A	127	C	159	A
32	C	64	D	96	B	128	A	160	A

**PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL
CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN
A1-01, CUERPO GENERAL**

TURNO LIBRE GENERAL

**CONVOCATORIA 1/25
PROCESO SELECTIVO 1**

PRIMER EJERCICIO

PRIMERA PARTE

**TIEMPO DE REALIZACIÓN:
4 horas; 240 minutos**

1. Señale la afirmación INCORRECTA. Según el Código Civil:

- A) Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas.
- B) Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención.
- C) Las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal se podrán aplicar, de forma excepcional, a supuestos distintos de los comprendidos expresamente en ellas.
- D) Procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón.

2. Según el artículo 6 del Código Civil, ¿cuándo serán válidas la exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos?

- A) Cuando resulten de un acuerdo expreso entre las partes dirigido a aplicar un régimen jurídico distinto, siempre que dicho régimen no afecte a normas de carácter indisponible.
- B) Cuando se acuerde no aplicar una norma imperativa, siendo sustituida por otra dispositiva.
- C) Cuando no contrarién el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros.
- D) Cuando el pacto sea accesorio y no modifique derechos esenciales.

3. Señale la afirmación CORRECTA. En Derecho Administrativo, la inderogabilidad singular de las disposiciones generales significa que:

- A) La ejecutividad de los actos administrativos de carácter particular de las Administraciones Públicas queda protegida frente a otros órganos de igual o superior jerarquía.
- B) Los jueces y tribunales no pueden derogar disposiciones administrativas de carácter general, sino que deben plantear la cuestión de ilegalidad.
- C) Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en un reglamento, aunque hayan sido dictadas por órganos de igual o superior jerarquía que el que lo haya aprobado.
- D) Las disposiciones administrativas de carácter general no podrán vulnerar lo establecido en una disposición reglamentaria, aunque aquéllas tengan grado igual o superior a éstas.

4. Señale la afirmación INCORRECTA, con relación a los límites y el control de la potestad reglamentaria:

- A) Según el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, las normas reglamentarias, los acuerdos y otros actos administrativos de los órganos de la Generalitat serán recurribles ante la jurisdicción contenciosa-administrativa.
- B) Según la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, en el ejercicio de la potestad reglamentaria no se podrá restringir derechos individuales, salvo en el marco de las leyes.
- C) Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Jueces y Tribunales no aplicarán los reglamentos o cualquier otra disposición contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa.
- D) Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las normas que sean consecuencia del ejercicio de la potestad reglamentaria no podrán tener efectos retroactivos.

5. Señale la afirmación INCORRECTA, respecto a las relaciones y conflictos entre la Administración y los tribunales de justicia:

- A) No corresponden al orden jurisdiccional contencioso-administrativo los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la Administración pública.
- B) La colaboración entre la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y la Conselleria competente en materia de Justicia será a través del Consell de la Justicia de la Comunitat Valenciana.
- C) Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados o Tribunales y la Administración serán resueltos por un órgano colegiado constituido por un mismo número de miembros del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo.
- D) A instancia de la Generalitat, el órgano competente convocará los concursos y oposiciones para cubrir las plazas vacantes de Magistrados, Jueces, Letrados de la Administración de Justicia y demás personal al servicio de la Administración de Justicia, de acuerdo con lo que dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial.

6. De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos Jurisdiccionales, ¿en relación con qué asuntos los jueces y tribunales NO podrán suscitar conflictos de jurisdicción a las Administraciones Públicas?

- A) Asuntos que estuvieran pendientes de resolución de recurso de revisión, salvo cuando ese recurso tuviera causa en una previa sentencia judicial firme que se hubiera pronunciado sobre una conducta punible que afectara a la resolución recurrida.
- B) Asuntos que estuvieran pendientes de resolución de recurso de revisión, salvo cuando ese recurso tuviera causa en la declaración de falsedad de documentos por sentencia judicial firme.
- C) Asuntos ya resueltos por medio de acto que haya agotado la vía administrativa, salvo cuando estén pendientes de resolución de recurso de alzada o reposición en el que se cuestione la competencia del órgano que dictó el acto.
- D) Asuntos ya resueltos por medio de acto que haya agotado la vía administrativa, salvo cuando el conflicto verse sobre la competencia para la ejecución del acto.

7. Señale la opción CORRECTA. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, el principio de eficiencia significa que:

- A) La iniciativa normativa debe estar justificada por una razón de interés general.
- B) La iniciativa que se proponga deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma.
- C) La iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.
- D) La iniciativa normativa se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea.

8. Señale la afirmación CORRECTA. Según la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana:

- A) Los textos consolidados tendrán valor jurídico y deben indicar su naturaleza y las normas que consolidan.
- B) Anualmente, el Consell aprobará el plan normativo de la administración de la Generalitat, que contendrá las iniciativas legislativas y reglamentarias que vaya a aprobar a lo largo del año.
- C) Cada legislatura, el Consell aprobará el plan normativo de la administración de la Generalitat, que contendrá las iniciativas legislativas y reglamentarias que vaya a aprobar a lo largo de dicho período.
- D) Los textos consolidados tendrán valor oficial y deben indicar su naturaleza y las normas que consolidan.

9. Según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ¿cuál será el órgano judicial competente para conocer los recursos contencioso-administrativos que se deduzcan frente a actos y disposiciones de los órganos de gobierno de las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas en materia de gestión patrimonial?

- A) La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
- B) Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo.
- C) Las salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
- D) La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA de acuerdo con las disposiciones sobre la ejecución de sentencias contenidas en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa?

- A) Las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general supondrán la nulidad de todos aquellos actos administrativos dictados en aplicación de la misma.
- B) Las sentencias firmes que anulen una disposición general tendrán efectos generales desde el día siguiente a la publicación de su fallo y preceptos anulados en el mismo periódico oficial en que lo hubiera sido la disposición anulada.
- C) La sentencia que declare la inadmisibilidad o desestimación del recurso contencioso-administrativo sólo producirá efectos entre las partes.
- D) La sentencia que declare nulo un precepto de una disposición general podrá determinar la forma en que han de quedar redactados los preceptos en sustitución de los anulados.

11. Señale la afirmación CORRECTA. Según la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional:

- A) El Tribunal Constitucional no podrá fundar la declaración de inconstitucionalidad en una infracción de precepto constitucional que no haya sido invocado en el curso del proceso.
- B) La competencia del Tribunal Constitucional se extiende al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales y accidentales no pertenecientes al orden institucional, directamente relacionadas con la materia de que conoce, a los solos efectos del enjuiciamiento constitucional de ésta.
- C) La admisión de un recurso o de una cuestión de inconstitucionalidad contra una ley del Estado no suspenderá su vigencia ni su aplicación.
- D) Son susceptibles de declaración de inconstitucionalidad las leyes y disposiciones normativas con rango de ley o reglamentario de las Comunidades Autónomas.

12. Según el artículo 159 de la Constitución, ¿con cuál de las siguientes situaciones es compatible con la condición de miembro del Tribunal Constitucional?

- A) Con los cargos políticos.
- B) Con la militancia en un partido político.
- C) Con el desempeño de funciones directivas en un sindicato.
- D) Con todo mandato representativo.

13. Señale la afirmación CORRECTA. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- A) Los menores de edad solo tienen capacidad de obrar ante las administraciones públicas si actúan asistidos por quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela.
- B) Los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos podrán tener capacidad de obrar cuando así lo declare expresamente una ley.
- C) Los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica tienen capacidad de obrar ante las administraciones públicas siempre que sus integrantes sean titulares de un derecho o interés legítimo de carácter colectivo.
- D) Los grupos de afectados no pueden tener capacidad de obrar.

14. Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas, ¿quién está obligado a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas?

- A) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones para la gestión de sus asuntos personales en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.
- B) Las personas físicas que presenten una queja o reclamación ante un ayuntamiento.
- C) Quienes representen a un interesado que no esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.
- D) Las entidades sin personalidad jurídica.

15. Señale la afirmación CORRECTA. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- A) Las Administraciones no podrán practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de la Administración si el interesado está obligado a la comunicación mediante medio electrónico.
- B) Las notificaciones se practicarán preferentemente por el medio indicado por el interesado en el procedimiento.
- C) Las Administraciones podrán practicar las notificaciones por medios no electrónicos con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado, sin necesidad de previa solicitud del mismo.
- D) Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.

16. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, ¿qué fecha se tomará como fecha de notificación?

- A) La de aquella que se hubiera producido en el medio indicado por el interesado.
- B) La de aquella que se hubiera producido en primer lugar.
- C) La de aquella que se hubiera producido en último lugar.
- D) No cabe la notificación por diversos cauces.

17. Señale la afirmación CORRECTA. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- A) Las medidas provisionales adoptadas en un procedimiento administrativo no podrán ser modificadas mientras no recaiga la resolución que ponga fin al mismo.
- B) Las medidas provisionales que se hubieran adoptado antes de la iniciación de un procedimiento administrativo deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.
- C) Las medidas provisionales de un procedimiento no pueden implicar violación de derechos amparados por las leyes, salvo en casos de urgencia inaplazable en los que resulte necesario para la protección provisional de los intereses implicados.
- D) Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para instruir, adoptará, de oficio y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer.

18. Según el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de los siguientes NO es un derecho de los interesados en un procedimiento administrativo?

- A) El derecho a identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.
- B) El derecho a obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.
- C) El derecho a conocer, en cualquier momento, el resultado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados.
- D) El derecho a la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.

19. Señale la afirmación CORRECTA. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- A) Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición.
- B) El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando el acto dictado incurra en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente, dentro del plazo de cinco años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.
- C) Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la prescripción del mismo.
- D) Frente a un acto no expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de alzada o reposición en el plazo de cinco años a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.

20. Señale la afirmación INCORRECTA. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- A) En la tramitación de los recursos, cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, se pondrán de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes.
- B) El órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados.
- C) En la resolución de un recurso administrativo, cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre el fondo, se ordenará la retroacción del procedimiento al momento en el que el vicio fue cometido, sin perjuicio de que eventualmente pueda acordarse la convalidación de actuaciones por el órgano competente para ello.
- D) Las Administraciones Públicas podrán revocar, en cualquier momento, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes.

21. Señale la afirmación INCORRECTA. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

- A) Los convenios deberán tener una duración determinada, que en ningún caso podrá ser superior a cuatro años, y podrán ser objeto de prórroga por mutuo acuerdo de las partes, por un periodo de hasta cuatro años adicionales.
- B) En general, será necesario que cada convenio se acompañe una memoria justificativa donde se analice su necesidad y oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual de la actividad en cuestión, así como el cumplimiento de lo previsto en esta Ley.
- C) Los convenios se perfeccionan por la prestación del consentimiento de las partes.
- D) Si en los convenios no se pactara su régimen de modificación, se entenderá que la modificación del convenio requiere del acuerdo unánime de las partes.

22. Señale la afirmación INCORRECTA. Según el Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, por el que regula los convenios que suscriba la Generalitat y su registro:

- A) La firma de los convenios que suscriban las sociedades mercantiles de la Generalitat, así como las fundaciones de su sector público, requerirá de la previa autorización del Consell únicamente en los casos que de los mismos se deriven obligaciones económicas para dichas entidades.
- B) A excepción de los supuestos expresamente contemplados en nuestro ordenamiento jurídico, las consellerias no podrán concertar convenios entre sí.
- C) En los convenios incluidos dentro del ámbito de aplicación del Decreto 176/2014, será preceptiva la creación de un órgano mixto de seguimiento y control.
- D) Si bien la suscripción de los convenios corresponde a los titulares de los departamentos del Consell, en los acuerdos de autorización del convenio, el Consell podrá facultar a la persona titular de otro órgano para que proceda a la firma del correspondiente convenio.

23. Señale la afirmación CORRECTA. Según el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

- A) Las encomiendas de gestión no pueden realizarse entre entidades de derecho público pertenecientes a diferentes administraciones públicas.
- B) Las encomiendas de gestión pueden realizarse entre entidades de derecho público y entidades de derecho privado, siempre que pertenezcan a la misma administración.
- C) Cuando la encomienda de gestión se realice por acuerdo expreso de los órganos o Entidades de Derecho Público intervinientes, tales acuerdos incluirán para ser válidos, al menos, expresa mención de la actividad o actividades a las que afecten, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada.
- D) Cuando la encomienda de gestión se realice por acuerdo expreso de los órganos o Entidades de Derecho Público intervinientes, para la validez de tales acuerdos incluirán, al menos, expresa mención al precio de la actividad o actividades a las que afecten, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada.

24. Señale la opción CORRECTA. Según el artículo 41 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se entiende por actuación administrativa automatizada, cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo...

- A) Iniciado siempre de oficio y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público.
- B) Y en la que haya intervenido de forma directa un empleado público.
- C) Y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público.
- D) Y en la que no haya intervenido de forma directa o indirecta un empleado público.

25. Señale la afirmación INCORRECTA. Según el Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, por el que regula los convenios que suscriba la Generalitat y su registro:

- A) Los proyectos de convenio de la Generalitat con entidades de derecho público extranjeras deberán remitirse a la dirección general competente en materia de acción exterior de la Generalitat antes de su firma y, en su caso, antes de su autorización por el Consell.
- B) Cuando una norma legal o reglamentaria lo exija, se disponga en el propio convenio, o este revista la naturaleza de convenio marco, los convenios suscritos y, en su caso, su modificación, prórroga, suspensión o extinción, una vez inscritos en el Registro, deberán publicarse en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana*.
- C) En los supuestos de tramitación anticipada de proyectos de convenios que instrumenten la concesión de subvenciones se estará a lo dispuesto en la normativa vigente.
- D) Siempre que en los convenios se prevea la existencia de un órgano mixto de seguimiento y control, deberá indicarse expresamente el órgano de la administración autonómica al que deberá remitirse copia de las actas, acuerdos o informes que, en su caso, emita en el desarrollo y ejecución de las funciones que tuviera asignadas.

26. Señale la opción CORRECTA. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público:

- A) Las impugnaciones de resoluciones y actos del Delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana susceptibles de recurso administrativo y que no pongan fin a la vía administrativa, serán resueltas por los órganos correspondientes del Ministerio competente por razón de la materia.
- B) El Delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana mantendrá las necesarias relaciones de coordinación y cooperación de la Administración General del Estado con la de la Comunitat Valenciana, sin perjuicio de su no participación en las Comisiones mixtas de transferencias y en las Comisiones bilaterales de cooperación.
- C) El Delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana es un órgano superior con rango de Secretario de Estado que dependen orgánicamente del Presidente del Gobierno y funcionalmente del Ministerio competente por razón de la materia.
- D) El Delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana es nombrado y separado por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del President de la Generalitat.

27. Señale la opción CORRECTA. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, en relación a la potestad sancionadora:

- A) La responsabilidad y la retroactividad de las disposiciones sancionadoras en cuanto favorezcan al presunto infractor, son principios de la potestad sancionadora.
- B) Podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas, no las jurídicas.
- C) Sólo constituyen sanciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley.
- D) En la graduación de la sanción no se considerará la continuidad en la conducta infractora.

28. Señale la afirmación CORRECTA. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- A) El acuerdo de iniciación de un procedimiento sancionador deberá contener las medidas provisionales que se hayan acordado por el órgano competente para iniciarlo.
- B) Cuando un infractor persista de forma continuada en la comisión de infracciones, podrán iniciarse sucesivos procedimientos sancionadores por cada uno de los hechos o conductas tipificadas como infracciones, aun cuando no haya recaído una primera resolución sancionadora con carácter ejecutivo.
- C) Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán preferentemente de oficio.
- D) Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento sin la imposición de la sanción que proceda.

29. Señale la opción INCORRECTA. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con relación a la responsabilidad patrimonial:

- A) Cuando las Administraciones Públicas decidan iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial será necesario que no haya prescrito el derecho a dicha reclamación por el interesado.
- B) El acuerdo de iniciación del procedimiento se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de diez días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo.
- C) El procedimiento iniciado de oficio se instruirá aunque los particulares presuntamente lesionados no se personen en el plazo establecido.
- D) En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, la petición deberá individualizar la lesión producida en una persona o grupo de personas, su relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público, su evaluación económica si fuera posible, y el emplazamiento en que la lesión efectivamente se produjo.

30. Señale la opción CORRECTA. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con relación a la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas:

- A) La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial.
- B) La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia leves, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
- C) El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad, y se iniciará por acuerdo del órgano competente que se notificará a los interesados y que constará, entre otros, del trámite de alegaciones durante un plazo de diez días.
- D) La resolución declaratoria de responsabilidad no pondrá fin a la vía administrativa.

31. Señale la opción INCORRECTA. Según la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, con relación al arrendamiento de bienes:

- A) El arrendamiento de los bienes inmuebles corresponde al titular de la conselleria competente en materia de patrimonio, cuando la renta anual a abonar exceda de 50.000 euros, y el plazo contractual supere los dos años obligatorios para la Generalitat.
- B) El órgano competente para la adjudicación podrá exceptuar el concurso y autorizar la contratación directa, a propuesta del departamento interesado, cuando fuese declarado desierto un concurso.
- C) Los arrendamientos con o sin opción de compra se someterán a la legislación de contratos de las administraciones públicas, correspondiendo su contratación al departamento interesado.
- D) Los arrendamientos de espacios para la celebración de ferias, exposiciones, pruebas selectivas y otros eventos similares se acordarán por el titular del departamento interesado, cuando su duración no exceda de doce meses improrrogables.

32. Señale la afirmación INCORRECTA. Según la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana:

- A) La Generalitat podrá celebrar contratos privados con menores e incapacitados de conformidad con lo dispuesto en la legislación civil.
- B) El patrimonio de la Generalitat se regirá por la presente ley, la legislación básica estatal, por sus reglamentos de ejecución y desarrollo, y por las normas de derecho público y privado aplicables según la clase de bienes.
- C) Los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Generalitat se clasifican en de dominio público o comunales y de dominio privado o demaniales.
- D) Son dominio público de la Generalitat los inmuebles y los derechos reales de los que sea titular que estén destinados al uso general o afectos directamente a la prestación de servicios públicos o administrativos de la Generalitat, y los así declarados, en cualquier caso, por una ley.

33. Señale la opción CORRECTA. Según la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, con relación a la enajenación de bienes:

- A) Los bienes y derechos que constituyen el dominio privado de la Generalitat, aun cuando sean necesarios para los fines de ésta, son enajenables con las limitaciones y los requisitos establecidos en esta ley.
- B) Será competente para acordar la enajenación de bienes muebles el titular de la conselleria competente en materia de patrimonio, si el valor de aquéllos, fijado por tasación pericial, excede de 3.000.000 de euros.
- C) Cuando el bien mueble sea de aprovechamiento imposible y con un valor económico nulo, de acuerdo con la tasación pericial, el departamento al cual está adscrito el bien podrá proceder a su retirada o destrucción de la manera que resulte más económica a la administración, comunicándolo a la Dirección General de Patrimonio.
- D) El órgano competente podrá acordar la enajenación directa de un inmueble por valor inferior a 100.000 euros mediante subasta o concurso.

34. De acuerdo con el Decreto 54/2025, de 15 de abril, del Consell, de simplificación administrativa y transformación digital, ¿cómo se denomina el espacio en el que se realizan las actuaciones y los trámites referidos a los servicios y a los procedimientos administrativos de la Generalitat que requieran la identificación de la Generalitat y, en su caso, la identificación o la firma electrónica de las personas interesadas?

- A) Carpeta Ciudadana de la Generalitat.
- B) Portal Corporativo de la Generalitat.
- C) Registro Electrónico de la Generalitat
- D) Sede PROP de la Generalitat.

35. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera de acuerdo con la regulación de las formas de comunicación contenida en el Decreto 54/2025, de 15 de abril, del Consell, de simplificación administrativa y transformación digital?

- A) Las personas interesadas podrán indicar en los formularios asociados a los procedimientos administrativos o en la carpeta ciudadana, una dirección de correo electrónico o un dispositivo electrónico en el que recibir los avisos de las notificaciones electrónicas.
- B) En la sede electrónica de la Generalitat se publicarán las direcciones de correo electrónico corporativas de los sujetos de la Administración que constituyan el canal de comunicación formal con las personas interesadas.
- C) Las personas interesadas deberán indicar en los formularios asociados a los procedimientos administrativos o en la carpeta ciudadana, una dirección de correo electrónico o un dispositivo electrónico en el que recibir las notificaciones electrónicas.
- D) Todos los escritos y comunicaciones entre órganos y unidades administrativas deberán ser anotados en el Registro electrónico de la Generalitat.

36. Señale la afirmación CORRECTA. Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:

- A) A los efectos de esta ley, se entiende por Administración Pública, entre otras, a las Universidades públicas.
- B) Entre otros supuestos, quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley las subvenciones que se otorguen sin la previa solicitud del beneficiario.
- C) Los entes con personalidad jurídica propia vinculados o dependientes de cualquiera de las Administraciones públicas, que se rijan por derecho privado, no podrán conceder subvenciones, si bien les resultarán de aplicación determinados principios de esta ley en cuanto a las entregas dinerarias sin contraprestación que realicen.
- D) Deberán ajustarse a esta ley las subvenciones otorgadas por los organismos y demás entidades de derecho público sometidas a derecho privado vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones públicas, en la medida en que las subvenciones que otorguen sean consecuencia del ejercicio de potestades administrativas.

37. Señale la opción INCORRECTA. Según el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, con relación a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS):

- A) En la BDNS se publicarán, sin excepción, todas las subvenciones y demás ayudas públicas concedidas.
- B) En aplicación de los principios recogidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la BDNS operará como Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas.
- C) Estarán obligados a suministrar información a la BDNS, entre otros, los consorcios y mancomunidades.
- D) La Intervención General de la Administración del Estado es el órgano responsable de la administración y custodia de la BDNS y adoptará las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad y seguridad de la información.

38. Señale la afirmación CORRECTA. Según la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:

- A) Las bases reguladoras de subvenciones que tengan naturaleza de acto administrativo se aprobarán por resolución de la persona titular de la conselleria competente por razón de la materia, sin que sus efectos puedan superar la vigencia del plan estratégico de subvenciones en el que se integre, salvo que, previa justificación de la peculiar naturaleza del sector afectado, resulte oportuno fijar una duración distinta.
- B) Se podrán conceder de forma directa, con carácter excepcional, aquellas subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social o económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. Excepcionalmente, la concesión de estas ayudas podrá instrumentarse mediante convenio, que tendrá el carácter de bases reguladoras de la subvención.
- C) En ningún caso podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la persona beneficiaria tenga la condición de sujeto deudor por resolución de procedencia de reintegro.
- D) Los abonos a cuenta de una subvención podrán suponer la realización de pagos anticipados que responderán al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas, abonándose por cuantía equivalente a la justificación presentada.

39. Señale la afirmación CORRECTA. Según la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:

- A) En el ámbito del sector público de la Generalitat, corresponderá a la Intervención General de la Generalitat el cumplimiento de cuantas obligaciones de remisión de información se deriven de la aplicación de la normativa básica estatal en materia de subvenciones.
- B) Corresponde al Consell acordar e imponer la sanción de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de la Comunitat Valenciana.
- C) Corresponde al Consell la autorización previa para la concesión de las subvenciones de concurrencia competitiva si se supera la cuantía de seis millones de euros por sujeto beneficiario, si bien dicha autorización no implicará la aprobación del gasto que, en todo caso, corresponderá al órgano competente para la concesión.
- D) Corresponde al Consell la autorización del correspondiente convenio, cuando las subvenciones de concesión directa se instrumenten mediante esta fórmula jurídica, siempre que su cuantía sea igual o superior a un millón de euros.

40. Según el artículo 99 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, cuando el órgano de contratación decidiera dividir en lotes el objeto del contrato y, además, permitir que pueda adjudicarse más de un lote al mismo licitador, aquel podrá adjudicar a una oferta integradora. En tal caso, ¿cuál de estos requisitos NO se exige que se cumpla?

- A) Que los empresarios acrediten la solvencia económica, financiera y técnica correspondiente, o, en su caso, la clasificación, al conjunto de lotes por los que licite.
- B) Que esta posibilidad se hubiere establecido en el pliego que rija el contrato y se recoja en el anuncio de licitación.
- C) Que previamente se lleve a cabo una evaluación comparativa para determinar si las ofertas presentadas por un licitador concreto para una combinación particular de lotes cumpliría mejor, en conjunto, los criterios de adjudicación establecidos en el pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas presentadas para los lotes separados de que se trate, considerados aisladamente.
- D) Que exista un único criterio de adjudicación.

41. Señale la opción CORRECTA. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, con relación a los contratos menores:

- A) La tramitación del expediente exigirá un informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la objetividad del contrato y que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales.
- B) Los contratos de servicios complementarios de un contrato menor de obras podrán tramitarse también como contratos menores, aun cuando su duración exceda del año.
- C) No se requerirá la aprobación del gasto ni la incorporación al mismo de la factura correspondiente.
- D) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado igual o inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o igual o inferior a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

42. Señale la opción INCORRECTA. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, en contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000 euros, y en contratos de suministro y de servicios de valor estimado inferior a 60.000 euros, excepto los que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual a los que no será de aplicación, el procedimiento abierto simplificado podrá seguir la siguiente tramitación:

- A) Se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional.
- B) La formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación.
- C) Se requerirá la constitución de garantía definitiva.
- D) La valoración de las ofertas se podrá efectuar automáticamente mediante dispositivos informáticos, o con la colaboración de una unidad técnica que auxilie al órgano de contratación.

43. Señale la opción CORRECTA. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, con relación a la revisión de precios:

- A) El importe de las revisiones que procedan se hará efectivo, de oficio, mediante el abono o descuento correspondiente en las certificaciones o pagos parciales a cuyo efecto se tramitará a comienzo del ejercicio económico el oportuno expediente de gasto para su cobertura.
- B) El órgano de contratación establecerá el derecho a revisión periódica y predeterminada aplicando el índice de precios al consumo vigente.
- C) Cuando la cláusula de revisión se aplique sobre períodos de tiempo en los que el contratista hubiese incurrido en mora, los índices de precios se aplicarán en cualquier caso sobre las fechas en las que se hubiera prestado efectivamente el servicio, suministro u obra.
- D) Los posibles desajustes que se produjeran respecto del expediente de gasto aprobado en el ejercicio, se harán efectivos en la primera certificación.

44. Según el artículo 211 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, ¿cuál de las siguientes es causa de resolución del contrato?

- A) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205; o cuando dándose las circunstancias establecidas en el artículo 205, las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantía superior, en más o en menos, al 20 por ciento del precio inicial del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido.
- B) El pago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el cumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la ejecución del contrato.
- C) El incumplimiento de las obligaciones, principales o accesorias, del contrato.
- D) El mutuo acuerdo entre la Administración y el licitador.

45. Señale la opción INCORRECTA. Según el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, con relación a la tramitación de emergencia:

- A) El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente Ley, incluso el de la existencia de crédito suficiente.
- B) Será aplicable cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional.
- C) El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a un mes, contado desde la adopción del acuerdo de contratación de emergencia adoptado por el órgano de contratación. Si se excediese este plazo, la contratación de dichas prestaciones requerirá la tramitación de un procedimiento extraordinario.
- D) Ejecutadas las actuaciones objeto de este régimen excepcional, se observará lo dispuesto en esta Ley sobre cumplimiento de los contratos, recepción y liquidación de la prestación.

46. Según el artículo 250 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, ¿a cuál de los siguientes aspectos no hay obligación de hacer referencia en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los contratos de concesión de obras?

- A) Derechos y obligaciones específicas de las partes durante la fase de ejecución de las obras y durante su explotación.
- B) Régimen de penalidades y supuestos que puedan dar lugar al secuestro de la concesión.
- C) El umbral máximo de beneficios derivados de la explotación de la zona comercial por encima del cual no podrá reclamarse en los elementos económicos de la concesión, quedando el mismo a riesgo del concesionario.
- D) Cuantía y forma de las garantías.

47. Señale la opción CORRECTA. Según el artículo 310 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, con relación al régimen de contratación para actividades docentes:

- A) En esta clase de contratos podrá establecerse el pago parcial anticipado, previa constitución de garantía por parte del contratista, pudiendo autorizarse su cesión.
- B) Para acreditar la existencia de estos contratos, bastará la designación o nombramiento por autoridad competente.
- C) En los contratos que tengan por objeto la prestación de actividades docentes en centros del sector público desarrolladas en forma de cursos de formación o perfeccionamiento del personal al servicio de la Administración, siempre que dichas actividades sean realizadas por personas jurídicas, las disposiciones de esta Ley no serán de aplicación a la preparación y adjudicación del contrato.
- D) Se consideran contratos excluidos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público.

48. Señale la opción CORRECTA. Según el artículo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, con relación a las mesas de contratación:

- A) Una de sus funciones como órgano de asistencia técnica especializada es la valoración de las proposiciones de los adjudicatarios.
- B) Su composición se publicará en el perfil de contratante de la mesa de contratación correspondiente.
- C) El Secretario de la mesa de contratación deberá ser designado entre funcionarios o, en su defecto, otro tipo de personal dependiente del órgano de contratación, y entre los vocales deberán figurar necesariamente un funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un arquitecto en caso de expedientes de contratación de obras.
- D) Por resolución del titular de la Intervención General correspondiente podrá acordarse que en sustitución del Interventor, podrán formar parte de las mesas de contratación funcionarios del citado Centro específicamente habilitados para ello.

49. Señale la opción CORRECTA. Según la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa, con relación a la responsabilidad por demora:

- A) Una vez efectuado el pago o realizada la consignación, aunque haya transcurrido el plazo legalmente fijado, no procederá el derecho a la retasación.
- B) Si transcurriera un año sin que el pago de la cantidad fijada como justo precio se haga efectivo o se consigne, habrá de procederse a evaluar de nuevo las cosas o derechos objeto de expropiación.
- C) La cantidad que se fije definitivamente como justo precio devengará el interés legal correspondiente a favor del expropiado, hasta que se proceda a su pago y desde el momento en que hayan transcurrido treinta días.
- D) La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los quince días siguientes a la fijación del justiprecio, en caso contrario se iniciará el cómputo de plazo para el devengo de intereses.

50. Señale la afirmación INCORRECTA. Según la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa:

- A) Cualquier persona podrá aportar por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación publicada u oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de la ocupación.
- B) Para proceder a la expropiación forzosa será indispensable la previa declaración de utilidad pública o interés social del fin a que haya de afectarse el objeto expropiado.
- C) El beneficiario de la expropiación estará obligado a formular una relación concreta e individualizada, en la que se describan, en todos los aspectos, material y jurídico, los bienes o derechos que considere de necesaria expropiación.
- D) Si el objeto de la expropiación forzosa estuviere constituido por valores mobiliarios, se formará una pieza única para todos los títulos hubiesen de expropiarse.

51. Señale la afirmación INCORRECTA. Según la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de régimen local de la Comunitat Valenciana:

- A) El Consell puede encomendar la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de su competencia a las entidades locales con capacidad de gestión.
- B) Cuando la Generalitat considere que un acto o acuerdo de una entidad local infringe el ordenamiento jurídico, o menoscabe competencias autonómicas o interfieran su ejercicio o excedan de las competencias de dichas entidades locales, deberá requerirle para que anulen dicho acto o acuerdo, con carácter previo a su impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
- C) Los municipios y provincias podrán plantear ante el Tribunal Constitucional los conflictos en defensa de la autonomía local contra leyes de la Generalitat que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada.
- D) Las entidades locales territoriales podrán impugnar las disposiciones generales y actos de la Generalitat que lesionen su autonomía, para lo que podrán requerir motivadamente a la Generalitat, en el plazo de 15 días, para que anule la disposición o acto en el plazo máximo de un mes, o impugnar directamente la disposición o acto ante el órgano jurisdiccional competente.

52. Señale la afirmación CORRECTA. Según la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de régimen local de la Comunitat Valenciana:

- A) El gobierno y la administración municipal corresponden, siempre y en todo caso, al ayuntamiento, integrado por el alcalde y los concejales.
- B) Las leyes sectoriales de la Generalitat asegurarán a los municipios su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la entidad local.
- C) Los municipios valencianos costeros tienen competencia propia en puertos de refugio y deportivos.
- D) Si el establecimiento o prestación de los servicios mínimos establecidos en esta ley resultara imposible o de muy difícil ejecución, los municipios pueden solicitar al Consell la correspondiente dispensa. El Consell la podrá autorizar, tras informe de la Delegación del Gobierno y previa audiencia de la Diputación Provincial afectada.

53. Señale la opción INCORRECTA. Según la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el derecho a la buena administración:

- A) Corresponde a toda persona y consiste en que las instituciones, órganos y organismos traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable.
- B) Implica comprobar la medida en que las normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado y correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas.
- C) Incluye el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que la afecte desfavorablemente.
- D) Incluye el derecho de toda persona a acceder al expediente que le concierna, dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial.

54. ¿Cuál de los siguientes es un Objetivo de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas?

- A) Industria, Innovación e Infraestructura.
- B) Alianza para la investigación espacial.
- C) No dejar a nadie atrás.
- D) Agricultura ecológica y sostenible.

55. Indique con qué programas o instrumentos generales de actuación para la mejora continua de los servicios públicos se corresponde con la definición de ser «documentos por medio de los cuales las organizaciones públicas informan sobre los compromisos de calidad de los servicios que gestionan y prestan, en respuesta a las necesidades y expectativas de la ciudadanía, y a la demanda de transparencia en la actividad pública»:

- A) Las evaluaciones de calidad.
- B) Las cartas de servicios.
- C) El sistema de reconocimientos.
- D) La Red de Calidad.

56. Indique cuál es el órgano responsable para la respuesta a las quejas de los ciudadanos sobre el funcionamiento de los servicios públicos de la Administración de la Generalitat:

- A) La subsecretaría de cada conselleria, en relación con aquellas que afecten a órganos, servicios o unidades centrales de su departamento.
- B) Los órganos directivos de cada conselleria, en relación con aquellas que afecten a órganos, servicios o unidades centrales de su departamento.
- C) Los servicios de cada conselleria, en relación con aquellas que afecten a su ámbito de gestión.
- D) Las subdirecciones generales de cada conselleria, en relación con aquellas que afecten a órganos, servicios o unidades centrales de su departamento.

57. ¿A que nos referimos cuando hablamos de «VISIÓN» en el momento de la definición de un plan estratégico?

- A) A los principios e ideales que guían las reflexiones y comportamientos de los individuos y grupos de una organización y que indican lo que ésta está dispuesta a hacer para conseguir sus objetivos.
- B) A la razón de ser o el propósito de una organización
- C) A la imagen que queremos proyectar de nuestra organización en el futuro, y que nos sirve para marcar en el presente el rumbo que debe seguir dicha organización.
- D) A las prioridades, principios, límites y criterios éticos y morales que regulan la conducta de la organización.

58. Señale la afirmación INCORRECTA. Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales:

- A) El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años.
- B) Tendrá asimismo la consideración de responsable del tratamiento quien figurando como encargado utilizase los datos para sus propias finalidades.
- C) Entre las entidades que deben designar a un delegado de protección de datos, están los centros docentes que ofrezcan enseñanzas en cualquiera de los niveles establecidos en la legislación reguladora del derecho a la educación, así como las Universidades públicas y privadas.
- D) Las administraciones de las comunidades autónomas no siempre están obligadas a tener accesible por medios electrónicos un inventario de sus actividades de tratamiento.

59. Señale la afirmación CORRECTA. Según la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana:

- A) Únicamente serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, así como las que concedan el acceso parcial o a través de una modalidad diferente a la solicitada.
- B) En las entidades del sector público instrumental de la Generalitat, serán competentes para la resolución del procedimiento del derecho de acceso las personas titulares de los órganos superiores y directivos de las consellerias de las que dependan funcionalmente.
- C) En las solicitudes de derecho de acceso no resulta obligatorio exponer los motivos por los que se solicita la información, si bien, en caso de hacerlo, la motivación será tomada en cuenta para ponderar el acceso y dictar la resolución correspondiente.
- D) Cuando las solicitudes de derecho de acceso se refieran a información que afecte a los derechos o intereses de terceras personas, debidamente identificadas, el órgano competente lo pondrá en todo caso en conocimiento de las personas afectadas para que, en su caso, en el plazo de diez días hábiles presenten las alegaciones que estimen pertinentes.

60. Señale la opción INCORRECTA. En cumplimiento de lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de transparencia y buen gobierno de la Comunitat Valenciana, las entidades privadas deberán cumplir las obligaciones de publicidad activa recogidas en el capítulo II del título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre:

- A) Cuando perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros.
- B) Cuando perciban durante el periodo de un año natural ayudas o subvenciones de las entidades públicas de la Comunitat Valenciana recogidas en el artículo 3 de la Ley 1/2022 en una cuantía superior a 50.000 euros.
- C) Cuando las ayudas o subvenciones percibidas representen al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.
- D) Cuando perciban durante el periodo de un año ingresos públicos en una cuantía superior a 100.000 euros.

61. Señale la opción CORRECTA. Según el artículo 35 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, resultan competentes para la resolución del procedimiento de acceso a la información pública:

- A) En el ámbito de la administración de la Generalitat, únicamente las personas titulares de los órganos directivos responsables funcionales de la información solicitada.
- B) En el ámbito de la administración de la Generalitat, podrán ser competentes las personas titulares de las consellerias y de las secretarías autonómicas responsables funcionales de la información solicitada, si bien la competencia para resolver se puede delegar.
- C) En el ámbito de la administración de la Generalitat, podrán ser competentes las personas titulares de las subsecretarías y del resto de centros superiores responsables funcionales de la información solicitada, si bien la competencia para resolver se puede delegar.
- D) En el ámbito del sector público instrumental de la Generalitat, en los términos definidos en el artículo 2.3 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, resultará competente el órgano máximo con funciones ejecutivas y, en su defecto, los órganos que determinen los estatutos o normas de funcionamiento.

62. Señale la afirmación CORRECTA. Según la Ley 4/2023, de 13 de abril, de la Generalitat, de Participación Ciudadana y Fomento del Asociacionismo de la Comunitat Valenciana:

- A) En el ámbito de la Generalitat, las iniciativas ciudadanas tendrán que conseguir un apoyo mínimo en el portal de participación de la Generalitat de cinco mil avales durante el plazo de cinco meses desde su publicación en el portal.
- B) Para cada fase de consulta pública previa y de audiencia ciudadana se establecerá un mínimo de 15 días naturales, si bien para el caso de haberse declarado la urgencia de la tramitación del expediente, el plazo será 7 días naturales.
- C) Finalizado el trámite de la consulta ciudadana, se elaborará un informe justificativo de las aportaciones asumidas y de aquellas desestimadas. Este informe se publicará en el portal de participación de la Generalitat.
- D) En el ámbito de aplicación de la ley quedan comprendidas, entre otras entidades, los consorcios adscritos a la Generalitat, resultando de aplicación supletoria a las universidades públicas de la Comunitat Valenciana.

63. Según el artículo 14 de la Ley 25/2018, de 10 de diciembre, de la Generalitat, reguladora de la actividad de los grupos de interés de la Comunitat Valenciana, ¿cuál de los siguientes no es un mecanismo de control y fiscalización de la información aportada por los grupos de interés inscritos en el registro?

- A) Actuaciones de verificación.
- B) Actuaciones de fiscalización mediante auditoría pública.
- C) Procedimientos de alertas.
- D) Procedimiento de investigación y tramitación de denuncias.

64. Señale la opción INCORRECTA. De acuerdo con el Sistema Interno de Información de la Administración de la Generalitat (SII-GVA) y con respecto al procedimiento:

- A) La rendición de cuentas a la ciudadanía se deberá realizar anonimizando la información y eliminando los datos que pudieran identificar a la persona informadora y a las demás que hayan aportado información durante la investigación.
- B) El análisis de competencia, verosimilitud de la información y de suficiencia de las evidencias aportadas se realizará por el personal inspector que tenga permisos para acceder a las informaciones.
- C) Cuando se trate de comunicaciones escritas y siempre que se proporcione o disponga de un medio que permita dirigirse a la persona informante, se enviará acuse de recibo en el plazo de siete días naturales siguientes a su recepción, salvo que ello pueda poner en peligro la confidencialidad de la comunicación.
- D) Las actuaciones de investigación que deriven de las comunicaciones recibidas conllevarán el ejercicio de facultades de comprobación, investigación, resolución y seguimiento, en función del caso concreto. Estas actuaciones conllevan el ejercicio de facultades instructoras y resolutorias conformando un procedimiento de acuerdo con la normativa básica en materia de procedimiento administrativo común.

65. ¿Qué dice la Constitución respecto del estatuto de los funcionarios públicos?

- A) Estará sometido a los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
- B) Estará sometido a la ley y al Derecho, de acuerdo con los intereses generales.
- C) Estará sometido a la ley y al Derecho, de acuerdo con los principios de mérito, capacidad y publicidad.
- D) Lo regulará la ley.

66. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se adecua a las previsiones contenidas en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público respecto del régimen jurídico del personal directivo profesional?

- A) Sus condiciones de empleo serán objeto de negociación colectiva.
- B) Serán las normas específicas de cada Administración las que definan las funciones directivas profesionales que les corresponda desarrollar a este personal.
- C) Su nombramiento y cese serán libres.
- D) Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público determinarán los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas que podrán disponer de este tipo de personal, así como el número máximo en cada uno y sus condiciones retributivas.

67. ¿Qué dice la Ley General de la Seguridad Social (Texto Refundido aprobado por RD Legislativo 8/2015, de 30 de octubre) sobre el régimen aplicable a los trabajadores con discapacidad empleados en los centros especiales de empleo?

- A) Quedarán incluidos como trabajadores por cuenta ajena en el régimen de la Seguridad Social que corresponda a su actividad.
- B) Se incorporarán al Sistema de la Seguridad Social como asimilados a trabajadores por cuenta ajena a través del sistema especial regulado para este personal en la propia Ley.
- C) Se incorporarán al Sistema de Seguridad Social como asimilados a trabajadores por cuenta ajena en el régimen de la Seguridad Social que corresponda a su actividad.
- D) Se incorporarán a la Seguridad Social a través de un sistema especial del Régimen General para el que el Gobierno dictará normas específicas sobre cotización y encuadramiento.

68. ¿Cuál de las siguientes NO es una prestación comprendida dentro de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social según el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (RD Legislativo 8/2015, de 30 de octubre)?

- A) La recuperación profesional cuya procedencia se aprecie en casos de maternidad.
- B) Las prestaciones económicas en situaciones de riesgo durante la lactancia natural.
- C) Las prestaciones de servicios sociales para casos de riesgos durante el embarazo.
- D) Las prestaciones económicas en casos de ejercicio corresponsable del cuidado del lactante.

69. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA en relación con la regulación sobre el personal eventual contenida en la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana?

- A) El personal eventual en ningún caso puede realizar actividades ordinarias de gestión o de carácter técnico ni ninguna de las funciones que corresponden al personal funcionario o al personal laboral.
- B) En la administración de la Generalitat podrán nombrar y disponer de este tipo de personal los gabinetes de la Presidencia de la Generalitat, Vicepresidencia del Consell, las personas titulares de las consellerías y las presidencias de los entes que integran el sector público instrumental de la Generalitat.
- C) En todo caso el personal eventual cesará automáticamente cuando cese la autoridad a la que presta su función asesora o de confianza.
- D) Es personal eventual aquel que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, solo lleva a cabo funciones expresamente definidas como de confianza o asesoramiento especial y es retribuido a cargo de los créditos presupuestarios consignados para esta finalidad.

70. ¿Cuál de los siguientes elementos NO es parte del contenido de un plan estratégico de recursos humanos, según la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana?

- A) Mecanismos de evaluación sistemática y continuada del plan.
- B) Análisis de las disponibilidades de personal existentes hasta la fecha.
- C) Previsión de las necesidades de recursos humanos durante el plazo de vigencia.
- D) Criterios vinculantes sobre movilidad forzosa, reasignación y redistribución de efectivos de personal.

71. Señale la opción CORRECTA. El artículo 56 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana, obliga a que disponga de un registro de personal a:

- A) Las entidades locales de la Comunitat Valencianas.
- B) Las Universidades públicas de la Comunitat Valenciana, en relación con su personal docente y de administración y servicios.
- C) La conselleria competente en materia de función pública, respecto del personal de la Administración de la Generalitat y del sector público instrumental de la Generalitat.
- D) Cada uno de los entes públicos del sector público empresarial y fundacional de la Generalitat respecto de su personal.

72. Señale la afirmación INCORRECTA. Según el Decreto 49/2021, de 1 de abril, del Consell, de regulación del teletrabajo como modalidad de prestación de servicios del personal empleado público de la Administración de la Generalitat:

- A) El Programa de Teletrabajo es el documento que permite un régimen especial de autorización de carácter individual en determinados supuestos, para la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo.
- B) La duración máxima de un programa de teletrabajo será de un año prorrogable por periodos iguales.
- C) La jornada de trabajo semanal se distribuirá, con carácter general, de forma que como máximo tres días a la semana sean prestados servicios en régimen de teletrabajo y el resto de tiempo de forma presencial de acuerdo con la jornada y horario habituales.
- D) La Inspección General de Servicios evaluará la repercusión que el servicio prestado en la modalidad de teletrabajo pueda tener en la organización, funcionamiento y prestación de los servicios por parte de las distintas unidades y órganos acogidos a esta modalidad, prestando especial atención a la perspectiva de género.

73. Señale la afirmación CORRECTA. Según la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana:

- A) Los órganos de selección, con la finalidad de asegurar la cobertura de las vacantes convocadas, propondrán el acceso a la condición de personal funcionario un 10% superior de personas aprobadas al de vacantes convocadas.
- B) El sistema selectivo mediante el procedimiento de concurso consiste exclusivamente en la valoración de los méritos conforme al baremo previamente aprobado. Este procedimiento se aplicará a la selección de personal funcionario de carrera y laboral fijo, con carácter excepcional, cuando así se establezca por ley.
- C) En relación con la selección de personal, las convocatorias y sus bases se publicarán en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* o en el boletín oficial correspondiente, y vincularán a la administración, a los órganos de selección y a los órganos de representación unitaria del personal.
- D) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta, cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga, produce la pérdida de la condición de personal funcionario respecto de todos los empleos o cargos que tuviere.

74. Señale la afirmación CORRECTA. Según la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana:

- A) La suspensión firme se impondrá cuando proceda en virtud de sentencia dictada en causa criminal o sanción disciplinaria firmes. Determinará la pérdida del puesto de trabajo por un plazo de seis meses.
- B) El personal funcionario de carrera puede hallarse, entre otras situaciones administrativas, en servicios especiales, excedencia voluntaria, comisión de servicios forzosa y expectativa de destino.
- C) Quienes se encuentren en situación de servicios especiales percibirán las retribuciones que les correspondan como personal funcionario de carrera.
- D) El disfrute de licencias, permisos, vacaciones o los períodos de duración de la incapacidad temporal para el servicio del personal funcionario de carrera no variarán la situación de servicio activo.

75. Señale la opción INCORRECTA. De acuerdo con la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana, y respecto del régimen de incompatibilidades:

- A) Corresponde al Consell, la adopción del acuerdo expreso en cada caso para autorizar la compatibilidad de actividades públicas cuando se superen los límites de remuneración previstos en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, en atención a razones de especial interés para el servicio.
- B) El conseller o consellera competente en materia de función pública, podrá excepcionalmente, para supuestos concretos y mediante orden, autorizar la pertenencia a más de dos consejos de administración u órganos de gobierno de entidades o empresas públicas o privadas.
- C) La aplicación del régimen de incompatibilidades se ajustará a la legislación básica estatal en esta materia y a la normativa autonómica de desarrollo.
- D) Corresponderá al conseller o consellera competente en materia de función pública, resolver las declaraciones de compatibilidad respecto del personal que desarrolla su actividad principal en la Administración de la Generalitat.

76. Según el artículo 191 la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana, ¿cuál de los siguientes se incluye como foro de participación institucional para el diálogo social?

- A) La Comisión de Diálogo Social del Sector Público Instrumental de la Generalitat.
- B) La Comisión interdepartamental de Diálogo Social de la Función Pública Valenciana.
- C) La Comisión paritaria de Diálogo Social de la Función Pública Valenciana.
- D) La Comisión de estudio y planificación de los Servicios Públicos de la Generalitat.

77. Señale la opción CORRECTA. Según la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, se excluye de la obligatoriedad de negociación colectiva:

- A) Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la promoción interna.
- B) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios.
- C) Los planes de Previsión Social Complementaria.
- D) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de la promoción profesional.

78. Señale la afirmación CORRECTA. De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores:

- A) El puesto de trabajo del trabajador relevista deberá ser el mismo al del trabajador sustituido.
- B) Para que el trabajador pueda acceder a la jubilación parcial antes de alcanzar la edad ordinaria de jubilación, la empresa deberá concertar simultáneamente un contrato de relevo indefinido y a tiempo completo.
- C) Cuando el trabajador acceda a la jubilación parcial una vez alcanzada la edad ordinaria de jubilación, se podrá celebrar un contrato de relevo, cuya jornada como máximo la dejada vacante por el jubilado parcial.
- D) El contrato de trabajo se podrá celebrar por escrito o de palabra. El empresario entregará a la representación legal de los trabajadores una copia básica de todos los contratos que deban celebrarse por escrito, incluidos los contratos de relación laboral especial de alta dirección sobre los que se establece el deber de notificación a la representación legal de los trabajadores.

79. De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores ¿cuál de las siguientes fuentes ocupa el último lugar en el orden de aplicación establecido en el artículo 3?

- A) Los contratos de trabajo.
- B) Los usos y costumbres locales y profesionales.
- C) Los convenios colectivos.
- D) Las disposiciones legales y reglamentarias del Estado.

80. Entre los Fondos de Convergencia Autonómica de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, se encuentra:

- A) El Fondo de Suficiencia Global
- B) El Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales
- C) El Fondo de Competitividad
- D) El Fondo de Compensación Interterritorial

81. Señale la opción CORRECTA. De acuerdo con la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, serán beneficiarias del Fondo de Cooperación aquellas Comunidades Autónomas de régimen común que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

- A) Que tengan un PIB per cápita inferior al 80% de la media correspondiente a las Comunidades Autónomas de régimen común. El PIB per cápita se medirá en términos de la media correspondiente a los últimos tres años.
- B) Que tengan un PIB per cápita inferior al 90% de la media correspondiente a las Comunidades Autónomas de régimen común. El PIB per cápita se medirá en términos de la media correspondiente a los últimos tres años.
- C) Que tengan una densidad de población inferior al 60% de la densidad media correspondiente a las Comunidades Autónomas de régimen común.
- D) Que teniendo un crecimiento de la población inferior al 90% de la media correspondiente a las Comunidades Autónomas de régimen común, tengan una densidad de población por kilómetro cuadrado inferior a la cifra resultante de multiplicar por 1,5 la densidad media de las Comunidades Autónomas de régimen común.

82. Señale la opción CORRECTA. De acuerdo con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, una comunidad autónoma podrá incurrir en déficit estructural en caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de las Administraciones Públicas y perjudiquen considerablemente a su situación financiera o su sostenibilidad económica o social:

- A) Y la desviación del déficit estructural tenga carácter temporal, aun cuando ponga en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo.
- B) Apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.
- C) Apreciadas por mayoría absoluta del Parlamento autonómico.
- D) Y se apruebe un plan de reducción del periodo medio de pago a proveedores que garantice el principio de responsabilidad.

83. Señale la opción CORRECTA. De acuerdo con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la variación del gasto computable en el cálculo de la Regla de Gasto de una comunidad autónoma no podrá superar:

- A) La tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.
- B) La tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de largo plazo de la comunidad autónoma.
- C) La tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de largo plazo de la economía española.
- D) La tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la comunidad autónoma.

84. Señale la afirmación CORRECTA respecto al interés de demora y de acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:

- A) El interés de demora resultará de la aplicación, para cada año o periodo de los que integren el periodo de cálculo, del interés legal fijado en la Ley de Presupuestos de la Generalitat para dichos ejercicios.
- B) Las cantidades adeudadas a la Hacienda Pública de la Generalitat devengarán intereses de demora desde el día siguiente al de su vencimiento.
- C) Si la administración no pagara las aportaciones dinerarias a favor de su sector público instrumental dentro de los tres meses siguientes al día del nacimiento de la obligación habrá de abonarle intereses de demora, cuando se trate de financiar actuaciones concretas en el marco de las funciones que tenga atribuidas.
- D) Podrán aplazarse o fraccionarse, las cantidades adeudadas a la Hacienda Pública de la Generalitat en virtud de una relación jurídica de derecho público, no devengando intereses de demora las de baja cuantía cuando sean inferiores a las cifras que se determinen por la conselleria competente en materia de hacienda.

85. Señale la opción CORRECTA. De acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, a efectos del cumplimiento de los compromisos en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera:

- A) En caso de que exista un acuerdo de no disponibilidad de créditos, la persona titular de la conselleria con competencias en materia de hacienda podrá proponer, motivadamente, al Consell la revocación total o parcial de dicho acuerdo.
- B) La conselleria con competencias en materia de hacienda podrá acordar la no disponibilidad de créditos con un límite del 20% del total del presupuesto consolidado.
- C) Corresponde al Consell la iniciativa de declarar la disponibilidad de créditos presupuestarios, debiendo dar cuenta a Les Corts en la forma y trámite recogido en su reglamento.
- D) Los acuerdos de no disponibilidad de créditos deberán ser publicados en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* en el plazo de un mes.

86. Señale la opción CORRECTA. De acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, los Presupuestos de la Generalitat determinarán:

- A) La estimación de los beneficios fiscales que afecten exclusivamente a los tributos de la Generalitat.
- B) La estimación de los beneficios fiscales que afecten a los tributos de la Generalitat y a aquellos cuyo rendimiento se cede por el Estado a la Generalitat y a las Entidades Locales de la Comunitat Valenciana, tanto los derivados de la normativa estatal como de la normativa de la Comunitat Valenciana.
- C) La estimación de los beneficios fiscales que afecten a los tributos de la Generalitat y a aquellos cuyo rendimiento se cede por el Estado a la Generalitat, tanto los derivados de la normativa estatal como de la normativa de la Comunitat Valenciana.
- D) La estimación de los beneficios fiscales que afecten exclusivamente a los tributos cuyo rendimiento se cede por el Estado a la Generalitat.

87. Señale la opción CORRECTA. De acuerdo con la Ley 6/2025, de 30 de mayo, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2025, en el ámbito de la Administración de la Generalitat el crédito presupuestario se determina, atendiendo a la clasificación orgánica, de acuerdo a su naturaleza económica y funcional, de la forma siguiente:

- A) Para los gastos de personal, en bienes corrientes y de servicios y financieros: consignación por capítulo económico, programa presupuestario y fondo.
- B) Para los gastos de transferencias, corrientes y de capital: capítulo económico, programa presupuestario y fondo.
- C) Para los gastos de transferencias de capital: consignación por proyecto de inversión, capítulo económico, programa presupuestario y fondo.
- D) Para los gastos de personal, gastos de activos y pasivos financieros: consignación por capítulo económico, programa presupuestario y fondo.

88. Señale la afirmación CORRECTA. De acuerdo con el artículo 50 de la Ley 1/2015, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, las generaciones de crédito sólo podrán realizarse cuando se hayan efectuado los correspondientes ingresos que las justifican. No obstante, podrán realizarse una vez efectuado el reconocimiento del derecho o cuando exista un compromiso firme de aportación como consecuencia de:

- A) Préstamos concedidos a la Administración de la Generalitat por la Administración del Estado para financiar total o conjuntamente gastos que por su naturaleza no estén comprendidos en los fines u objetivos asignados a la misma.
- B) Los excesos de recaudación respecto de la estimación inicial prevista en el estado de ingresos.
- C) Préstamos concedidos a la Administración de la Generalitat por otras administraciones públicas para financiar total o conjuntamente gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos asignados a la misma.
- D) Los excesos de ingresos respecto de la estimación inicial prevista en el estado de gastos.

89. Señale la opción CORRECTA. De acuerdo con la Ley 1/2015 de, 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, la persona titular de la conselleria con competencias en materia de hacienda podrá conceder anticipos de tesorería a los entes del sector público instrumental de la Generalitat:

- A) Los mismos se contabilizarán en el presupuesto de la Administración de la Generalitat y su devolución se producirá dentro del mismo ejercicio presupuestario en el que tenga lugar su concesión.
- B) Los mismos se contabilizarán en el presupuesto de la Administración de la Generalitat y su devolución podrá fraccionarse excepcionalmente en varios ejercicios presupuestarios.
- C) Los mismos se contabilizarán como operaciones no presupuestarias y su devolución podrá fraccionarse excepcionalmente en varios ejercicios presupuestarios.
- D) Los mismos se contabilizarán como operaciones no presupuestarias y su devolución se producirá dentro del mismo ejercicio presupuestario en el que tenga lugar su concesión.

90. Señale la respuesta INCORRECTA, de acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:

- A) El producto, la amortización y los gastos por intereses y por conceptos conexos de las operaciones de Deuda se aplicarán necesariamente y sin excepciones, por su importe íntegro al Presupuesto de la Generalitat.
- B) En desarrollo de la autorización legal de creación de deuda para un ejercicio presupuestario, el Consell dispondrá la creación de deuda de la Generalitat, a propuesta de la persona titular de la Conselleria con competencias en materia de hacienda.
- C) Los procedimientos a seguir para la contratación y formalización de las operaciones de deuda de la Generalitat garantizarán los principios de objetividad, transparencia y publicidad adecuados al tipo de operación de que se trate.
- D) Podrán concertarse operaciones de endeudamiento con cualquier organismo público, nacional o comunitario, que éste pueda formalizar en el ejercicio de sus competencias.

91. Señale la opción CORRECTA. De acuerdo con el Decreto 103/2014, de 4 de julio, del Consell, por el que se regulan los precios públicos de la Generalitat, la cuantía de los precios públicos cubrirá:

- A) El coste económico exacto originado por la prestación de los servicios o por la realización de las actividades, salvo cuando existan razones sociales, benéficas o de interés público que así lo aconsejen, en que podrá ser inferior.
- B) Como máximo, el coste económico originado por la prestación de los servicios o por la realización de las actividades.
- C) Como mínimo, los costes económicos originados por la prestación de los servicios o por la realización de las actividades, salvo cuando existan razones sociales, benéficas o de interés público que así lo aconsejen, en que podrá ser inferior, previa adopción de las previsiones presupuestarias oportunas para la cobertura de la diferencia resultante.
- D) Como mínimo, los costes económicos originados por la prestación de los servicios o por la realización de las actividades, salvo cuando existan razones sociales, benéficas o de interés público que así lo aconsejen, en que podrá ser inferior, previa petición de informe a la Conselleria competente en materia de hacienda pública.

92. Señale la opción CORRECTA. Respecto a la Cuenta General de la Generalitat y de acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:

- A) La Cuenta General de la Generalitat de cada año se formará por la Intervención General de la Generalitat y se elevará al Consell para su remisión a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana antes del día 30 de junio del año siguiente al que se refiera.
- B) La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana procederá al examen y comprobación de la Cuenta General de la Generalitat, así como a la emisión y al envío al Consell del informe correspondiente antes del 31 de diciembre del mismo año, con el fin de que este lo apruebe o haga las oportunas observaciones.
- C) No es un documento de la Cuenta General de la Generalitat la cuenta rendida por los sujetos integrados en el sector público empresarial.
- D) La Intervención General de la Generalitat es el centro directivo de la contabilidad pública, al que compete determinar el contenido, la estructura, las normas de elaboración y los criterios de agregación o consolidación de la Cuenta General de la Generalitat.

93. A los efectos de la Ley 1/2015, 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO sería una infracción?

- A) Incurrir en alcance o malversación en la administración de los fondos públicos.
- B) Administrar los recursos y demás derechos de la Hacienda Pública de la Generalitat sin sujetarse a las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación o ingreso en Tesorería.
- C) No justificar la inversión de los fondos a los que se refiere el artículo 64 (*Pagos a justificar*) en el plazo de tres meses establecido para los pagos por expropiaciones.
- D) Dar lugar a pagos indebidos por error aritmético en cuantía que excede de la consignada en el documento que reconoció el derecho del acreedor.

94. Señala la opción INCORRECTA en relación con la supervisión continua, de acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:

- A) Todas las entidades integrantes del sector público instrumental de la Generalitat están sujetas, desde su creación hasta su extinción, a la supervisión continua de la Intervención General de la Generalitat.
- B) La Intervención General de la Generalitat decidirá anualmente la realización de actuaciones de control concretas en el marco de la supervisión continua, atendiendo a los medios disponibles y a un análisis de oportunidad en el que se tendrá en consideración los resultados de las actuaciones de control interno efectuadas por las Intervenciones delegadas.
- C) Las actuaciones de planificación, ejecución y evaluación correspondientes a la supervisión continua se determinarán reglamentariamente en base a normas de auditoría del sector público y normativa reguladora de la ejecución de controles financieros.
- D) Los resultados de la evaluación se plasmarán en un informe sujeto a procedimiento contradictorio que, según las conclusiones que se hayan obtenido, podrá contener recomendaciones de mejora o una propuesta de transformación o supresión del organismo público o entidad.

95. Señale la opción CORRECTA. De acuerdo con el artículo 106 de la Ley 1/2015 de, 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, en los supuestos en los que, con arreglo a lo establecido en las disposiciones aplicables, la función interventora fuera preceptiva y se hubiese omitido, el órgano de la Intervención de la Generalitat que tenga conocimiento de la misma procederá al examen del expediente:

- A) Y en caso de que no se hubiera respetado la legalidad vigente en la tramitación del mismo, deberá emitir un informe, que no tendrá la naturaleza de fiscalización.
- B) Considerará convalidadas las actuaciones administrativas producidas en el caso de que existiera crédito adecuado y suficiente para hacer frente a las obligaciones pendientes.
- C) Y en caso de que no se hubiera respetado la legalidad vigente en la tramitación del mismo, deberá emitir un informe a la Sindicatura de Comptes.
- D) Considerando convalidadas las actuaciones administrativas producidas en el caso de que la infracción tenga la consideración de falta leve.

96. Señale la opción CORRECTA. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:

- A) La directiva, el reglamento y la ley son actos jurídicos de la Unión.
- B) La decisión será obligatoria en todos sus elementos.
- C) La directiva tendrá alcance general.
- D) El reglamento requiere de transposición.

97. Señale la opción CORRECTA. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:

- A) La libre circulación de trabajadores implica el derecho de permanecer en el territorio de un Estado miembro después de haber ejercido en él un empleo.
- B) La libre circulación de trabajadores dentro de la Unión Europea supondrá la abolición de toda discriminación por razón de la nacionalidad entre las personas, sin distinción de su origen.
- C) La libre prestación de servicios en el marco de la Unión Europea no alcanza a las actividades artesanales.
- D) Las disposiciones relativas a la libertad de establecimiento se aplicarán a las actividades que estén relacionadas con el ejercicio del poder público de forma indefinida.

98. Señale la opción CORRECTA. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:

- A) La Unión desarrollará una política común de asilo, inmigración y control de las fronteras interiores que esté basada en la solidaridad entre Estados miembros y sea equitativa respecto de los nacionales de terceros países.
- B) A efectos de los controles de las personas en las fronteras interiores, las personas apátridas se asimilarán a los nacionales de los terceros países.
- C) La Unión garantizará la ausencia de controles de las personas en las fronteras exteriores.
- D) La libertad de establecimiento comprenderá el acceso a las actividades asalariadas y su ejercicio.

99. Señale la opción CORRECTA. En el ámbito del derecho comunitario, la sentencia van Gend & Loos, del Tribunal de Justicia, de 5 de febrero de 1963, estableció doctrina en torno a:

- A) El principio de cooperación leal entre la Unión y los Estados miembros.
- B) La autonomía del ordenamiento jurídico de la Unión Europea.
- C) La aplicabilidad directa del derecho de la Unión.
- D) El principio de subsidiariedad.

100. ¿Cuál de los siguientes instrumentos NO es derecho primario de la Unión Europea?

- A) El tratado de adhesión de España y Portugal, a la Comunidad Económica Europea y a la Comunidad europea de Energía Atómica, de 1985.
- B) El Tratado Constitutivo de la Comunidad europea de la Energía Atómica.
- C) El Reglamento (UE) n° 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
- D) La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

101. Señale la opción INCORRECTA. Según el artículo 4 de la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de Protección Civil y Gestión de Emergencias, los ciudadanos tienen derecho a:

- A) Colaborar en las tareas de protección civil.
- B) Recibir información e instrucciones sobre las medidas de seguridad a adoptar y la conducta a seguir.
- C) Recibir información epidemiológica basada, entre otros, en indicadores y criterios de las organizaciones nacionales e internacionales de referencia.
- D) Ser informados sobre los riesgos colectivos graves que puedan afectarles y sobre las actuaciones previstas para hacerles frente.

102. Señale la afirmación INCORRECTA. Según la Ley 4/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de coordinación del Sistema Universitario Valenciano:

- A) El Sistema Universitario Valenciano está integrado por las Universidades que tienen su sede principal en la Comunitat Valenciana.
- B) Las universidades pertenecientes al Sistema Universitario Valenciano serán creadas, en el caso de las públicas, o reconocidas, en el caso de las privadas, mediante ley de Les Corts.
- C) Corresponde a las universidades elaborar sus estatutos, en el caso de las públicas, o sus normas de organización y funcionamiento, en el caso de las privadas, correspondiendo su aprobación, previo control de legalidad, al Consell.
- D) Corresponde al Consell, a propuesta del consejo social y previo informe del consejo de gobierno de la universidad y puesta en conocimiento del Consejo Valenciano de Universidades y de Formación Superior, aprobar la adscripción o la desadscripción a una universidad pública de centros docentes, de titularidad pública o privada, para impartir títulos universitarios oficiales.

103. Según el artículo 4 de la Ley 2/2009, de 14 de abril, de la Generalitat, de Coordinación del Sistema Valenciano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, ¿cuál de los siguientes NO es un agente que forma parte del Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Comunitat Valenciana (MIDESTE)?

- A) La Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP)
- B) Las academias de la ciencia.
- C) El Alto Consejo Consultivo en Investigación, Desarrollo e Innovación de la Presidencia de la Generalitat.
- D) Institut de Recerca Biomèdica (IRB)

104. Según el artículo 1 de la Ley 6/1998, de 22 de junio, de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Valenciana, ¿cuál de los siguientes NO es un establecimiento en el cual se pueda prestar atención farmacéutica primaria?

- A) Botiquines.
- B) Oficinas de farmacia.
- C) Depósitos de medicamentos de enfermedades infecto-contagiosas.
- D) Servicios farmacéuticos del área de salud.

105. Según la Ley 3/2000, de 17 de abril, por la que se crea el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF), actualmente LABORA, ¿cuál de las siguientes funciones NO le corresponde?

- A) La ejecución y el control de las políticas en materia de intermediación en el mercado de trabajo en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.
- B) La gestión y el control de las prestaciones por desempleo en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.
- C) La ejecución y el control de las políticas en materia de orientación laboral en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.
- D) Ofrecer y prestar servicios de apoyo que faciliten la inserción laboral y la mejora ocupacional.

106. Según la Ley 15/2018, de 7 de junio, de la Generalitat, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana, ¿cuál de los siguientes NO es un derecho de las personas usuarias de servicios turísticos?

- A) Acudir a fórmulas de arbitraje para la resolución extrajudicial de sus conflictos con consecuencias económicas.
- B) Ser protegido frente a la información o publicidad engañosa.
- C) Recibir de las empresas turísticas información objetiva, veraz y comprensible en el idioma de la persona usuaria.
- D) Que la calidad de la prestación del servicio turístico guarde proporción directa con la categoría del establecimiento turístico.

107. ¿En cuál de las siguientes normas se contempla como objetivo la promoción del desarrollo y la implantación de las energías renovables?

- A) Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.
- B) Ley 14/2018, de 5 de junio, de la Generalitat, de gestión, modernización y promoción de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana.
- C) Ley 5/2019, de 28 de febrero, de estructuras agrarias de la Comunitat Valenciana.
- D) Ley 14/2020, de 7 de agosto, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica.

108. Señale la respuesta CORRECTA. Según la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana, los montes vecinales en mano común son:

- A) Montes de dominio público.
- B) Montes privados que tienen naturaleza especial.
- C) Montes patrimoniales.
- D) Montes comunales.

109. Según el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, ¿cuál de los siguientes NO es un instrumento de planeamiento urbanístico y territorial de ámbito supramunicipal?

- A) El plan general estructural.
- B) Los planes de acción territorial.
- C) Los planes generales estructurales mancomunados.
- D) La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana.

110. Señale la afirmación CORRECTA. Según la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano:

- A) El patrimonio cultural valenciano está constituido por los bienes muebles e inmuebles de valor histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico, técnico, o de cualquier otra naturaleza cultural, salvo que se localicen fuera del territorio de la Comunitat Valenciana.
- B) Integran el patrimonio cultural los bienes de Interés Cultural Valenciano, los bienes inventariados no declarados de interés cultural y los bienes no inventariables de relevancia cultural.
- C) La exportación de los bienes del patrimonio cultural valenciano se regirá por lo dispuesto en la Ley 4/1998 y, supletoriamente, por lo previsto la legislación del Estado.
- D) La Generalitat promoverá la divulgación del conocimiento del patrimonio cultural valenciano, tanto en el interior de la Comunidad Autónoma como fuera de ella.

111. Según la Constitución, ¿de cuál de los siguientes derechos o libertades podrán los ciudadanos recabar su tutela mediante recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional?

- A) Libertad de empresa.
- B) Propiedad privada.
- C) Negociación colectiva.
- D) Derecho a sindicarse.

112. ¿Qué derecho constitucional de los siguientes puede ser suspendido cuando se declare el estado de sitio?

- A) El derecho a no declarar sobre su ideología religión o creencias.
- B) El derecho a ser informado de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención.
- C) El derecho a la propia imagen.
- D) El derecho de asociación.

113. ¿Cuándo podrá una ley de bases autorizar a la modificación de la propia ley de bases?

- A) Siempre que la modificación no tenga carácter retroactivo.
- B) En aquellos casos en que el objeto de la ley de bases no sea la refundición de varios textos legales en uno solo.
- C) Cuando el objeto de la ley de bases sea la refundición de textos legales que previsiblemente pudieran resultar afectados por la tramitación de iniciativas legislativas en curso.
- D) En ningún caso.

114. ¿Cuál de los siguientes actos de las Cortes Generales prevé la Constitución que deberá realizarse mediante reunión en sesión conjunta de Congreso y Senado?

- A) La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados de índole político o militar.
- B) La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título I.
- C) La adopción de las medidas previstas en el artículo 155 para obligar a una Comunidad Autónoma al cumplimiento forzoso de las obligaciones que le imponen la Constitución o las leyes.
- D) El nombramiento de Regente.

115. Señale la afirmación CORRECTA. Según la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno:

- A) Corresponde al Presidente del Gobierno proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo, previa autorización del Congreso de los Diputados.
- B) Son órganos colegiados del Gobierno el Consejo de Ministros, las Comisiones Delegadas del Gobierno y el Consejo de Estado.
- C) Los Ministros refrendan, en su caso, los actos del Presidente en materia de su competencia.
- D) El Consejo de Ministros dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de sus miembros, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión.

116. Señale la afirmación CORRECTA. Según la Constitución:

- A) Los miembros del Gobierno podrán reclamar la emisión de informes a las Comisiones de las Cámaras sobre los asuntos de su competencia.
- B) Los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las Cámaras y a sus Comisiones y la facultad de hacerse oír en ellas, y podrán solicitar que informen ante las mismas funcionarios de sus Departamentos.
- C) Si la moción de censura no fuere aprobada por el Gobierno, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones.
- D) Las interpelaciones al Gobierno y cada uno de sus miembros no podrán dar lugar a mociones en las que las Cámaras manifiesten su posición.

117. Señale la opción CORRECTA. Según la Constitución, los miembros del Gobierno...

- A) ... no podrán ejercer actividad profesional o mercantil alguna.
- B) ... tienen regulado su estatuto e incompatibilidades por ley, de acuerdo con los principios de mérito y capacidad.
- C) ... cesante continuarán en funciones hasta la proclamación del nuevo Gobierno.
- D) ... serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato.

118. Señale la respuesta CORRECTA. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

- A) Las Delegaciones de Gobierno están adscritas orgánicamente al Ministerio de la Presidencia.
- B) Las Subdelegaciones del Gobierno contarán, en todo caso, con una Secretaría General.
- C) Podrán crearse por Real Decreto-Ley Subdelegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas uniprovinciales, cuando circunstancias tales como la población del territorio, el volumen de gestión o sus singularidades geográficas, sociales o económicas así lo justifiquen.
- D) Reglamentariamente se determinarán las islas en las que existirá un Director Insular de la Administración General del Estado, con el nivel que se determine en la relación de puestos de trabajo. Serán nombrados por el Delegado del Gobierno mediante el procedimiento de libre designación entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, pertenecientes a Cuerpos o Escalas clasificados como Subgrupos A1 o A2.

119. Señale la afirmación INCORRECTA. Según la Constitución:

- A) Los poderes públicos establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.
- B) Los poderes públicos dispensarán un tratamiento especial a las zonas de montaña.
- C) Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.
- D) El Estado, mediante planes quinquenales, planificará la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, estimular el crecimiento de la renta y una más justa distribución de cargas.

120. Señale la opción INCORRECTA. Según el artículo 132 de la Constitución, son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso:

- A) La zona marítimo-terrestre.
- B) La plataforma intercontinental.
- C) El mar territorial.
- D) Los recursos naturales de la zona económica.

121. Según la Constitución, ¿en cuál de los siguientes supuestos se produce la suspensión de la disposición o resolución recurrida ante el Tribunal Constitucional?

- A) Cuando el Defensor del Pueblo interpone recurso de amparo con relación a la misma.
- B) Cuando sea objeto de una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un órgano judicial.
- C) Cuando cincuenta diputados del Congreso interponen recurso de inconstitucionalidad con relación a la misma.
- D) Cuando el Gobierno impugna una disposición o resolución adoptada por los órganos de las Comunidades Autónomas.

122. Señale la afirmación CORRECTA. Según la Constitución:

- A) Los Jueces, Magistrados y Fiscales en activo podrán desempeñar otros cargos públicos con la preceptiva autorización del Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con lo establecido en su ley orgánica.
- B) Los ciudadanos podrán participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos civiles que la ley determine.
- C) El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y oído el Gobierno.
- D) El estatuto jurídico del personal al servicio de la Administración de Justicia estará determinado por la ley orgánica del poder judicial.

123. Señale la opción INCORRECTA. Según la Constitución, el Defensor del Pueblo:

- A) Es un alto comisionado de las Cortes Generales.
- B) Es designado para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución.
- C) Es designado por las Cortes Generales de entre sus miembros.
- D) Está legitimado para interponer recurso de inconstitucionalidad.

124. ¿Cuál es el régimen previsto en el artículo 145 de la Constitución para los acuerdos de cooperación entre Comunidades Autónomas que excedan de la mera gestión y prestación de servicios propios de las mismas?

- A) En ningún caso se admitirán este tipo de acuerdos.
- B) Deberán ser comunicados a las Cortes Generales.
- C) Necesitarán la autorización de las Cortes Generales.
- D) El artículo 145 de la Constitución se limita a prever que serán los Estatutos de Autonomía los que podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar ese tipo de acuerdos de cooperación.

125. Señale la afirmación CORRECTA. Según la Constitución:

- A) Si una Comunidad Autónoma actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, con la aprobación de los otros dos poderes del Estado, podrá adoptar las medidas necesarias para la protección del mencionado interés general.
- B) El derecho de las Comunidades Autónomas será, en todo caso, supletorio del derecho estatal.
- C) Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad.
- D) Las Comunidades Autónomas podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado para la gestión y la liquidación de los recursos tributarios de aquél, correspondiendo, en todo caso, la recaudación al Estado.

126. Señale la opción CORRECTA. Las materias no atribuidas expresamente al Estado, de acuerdo con el artículo 149 de la Constitución:

- A) Podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos.
- B) Corresponderán igualmente al Estado, salvo que se trate de materias incluidas en el artículo 148 de la Constitución.
- C) Se entenderán asumidas por las Comunidades Autónomas.
- D) Corresponderá a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con las leyes marco del Estado.

127. ¿Cuál de las siguientes medidas NO se encuentra expresamente referida entre los derechos y actuaciones públicas dirigidas a las personas afectadas de discapacidad que recoge el artículo 13 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana?

- A) Las familias que incluyan personas mayores o menores dependientes, o que alguno de sus miembros esté afectado por discapacidad que exija cuidados especiales, tienen derecho a una ayuda de la Generalitat, en la forma que determine la Ley.
- B) La Generalitat garantizará el uso de la lengua de signos propia de los sordos, que deberá ser objeto de enseñanza, protección y respeto.
- C) La Generalitat establecerá un sistema diferenciado de acceso al empleo público para personas afectadas de discapacidad, en especial para casos de discapacidad de tipo intelectual.
- D) La Generalitat garantizará la accesibilidad espacial de las instalaciones, edificios y servicios públicos.

128. ¿Ante qué órgano será exigible la responsabilidad penal de un diputado de Les Corts Valencianes por un acto delictivo realizado en España pero fuera del territorio de la Comunitat Valenciana?

- A) Ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
- B) Ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
- C) Ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
- D) Ante el órgano de la jurisdicción penal correspondiente por razón de la materia y del territorio.

129. Según el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, ¿qué órgano de la Generalitat podrá suscitar los conflictos de competencia a los que hace referencia el apartado c) del número 1 del artículo 161 de la Constitución?

- A) El Consell, por propia iniciativa o con el acuerdo previo de Les Corts.
- B) El President de la Generalitat a propuesta de, al menos, un tercio de los miembros de Les Corts.
- C) Les Corts, por mayoría absoluta de sus miembros.
- D) Les Corts, por mayoría simple.

130. ¿Cuáles son las competencias del Consell del Audiovisual previsto en el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana?

- A) Velar por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en la radiotelevisión pública valenciana.
- B) Velar por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en la prestación del servicio público audiovisual de titularidad de la Generalitat y supervisar la actuación de las entidades que tengan encomendada la gestión de este servicio público.
- C) Velar por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en el ámbito de la comunicación y los medios audiovisuales en la Comunitat Valenciana.
- D) Velar por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en el ámbito de la comunicación y los medios audiovisuales en la Comunitat Valenciana, ejerciendo específicamente como órgano de garantía de estos derechos en la prestación del servicio de la radiotelevisión pública valenciana.

131. ¿Cuál de las siguientes NO es una de las competencias asumidas por la Comunitat Valenciana, en virtud de su Estatuto de Autonomía, como región de la Unión Europea?

- A) Participar en todos los procesos que establezca el Estado para configurar la posición española en el marco de las instituciones europeas cuando afecten directamente a la Comunitat Valenciana.
- B) Participar en los mecanismos de control del principio de subsidiariedad previsto en el Derecho de la Unión Europea.
- C) Participar en el marco de la Asociación Euromediterránea.
- D) La competencia exclusiva para el desarrollo y ejecución de las normas y disposiciones europeas en el ámbito de sus competencias.

132. ¿Quién ostenta la representación ordinaria del Estado en la Comunitat Valenciana?

- A) El Rey.
- B) El President de la Generalitat.
- C) El Delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana.
- D) El Gobernador civil de la Administración General del Estado.

133. Señale la opción CORRECTA. Según el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, las leyes de la Generalitat:

- A) Serán publicadas en el Boletín Oficial del Estado, en el plazo de quince días desde su aprobación.
- B) Serán promulgadas, en nombre del Rey, por el President de la Generalitat.
- C) Serán publicadas, en alguna de las dos lenguas oficiales, en el Diario Oficial de la Generalitat.
- D) Entrarán en vigor en la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat."

134. Señale la opción INCORRECTA. El control de las disposiciones del Consell con fuerza de Ley:

- A) Corresponde a Les Corts, en los casos de legislación delegada.
- B) No corresponde a la jurisdicción contenciosa-administrativa.
- C) Corresponde al Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado.
- D) Corresponde al Tribunal Constitucional, con relación su constitucionalidad.

135. Señale la afirmación CORRECTA. Según la Ley 1/1987, de 31 de marzo, Electoral Valenciana:

- A) La persona titular de la Dirección General competente en materia de relaciones entre el Consell y Les Corts es elegible como diputada a Les Corts.
- B) La persona titular de la Dirección General del IVAJ (organismo autónomo de la Generalitat) es elegible como diputada a Les Corts.
- C) Un miembro del Consell Valencià de Cultura es elegible como diputados a Les Corts.
- D) La persona titular de la Dirección Territorial de Alicante de una determinada Conselleria no es elegible como diputada a Les Corts por la circunscripción electoral de la provincia de Alicante, pero sí por las otras dos provincias.

136. Señale cuál de los siguientes ostenta la condición de alto cargo en la Administración Pública de la Generalitat:

- A) Subsecretario/a.
- B) Subdirector/a General.
- C) Director/a territorial.
- D) Secretario/a General Administrativo/a.

137. Señale cuál de las siguientes NO es causa de cese de los consellers, según la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell:

- A) Por incurrir en alguna de las incompatibilidades que el artículo 6 de la Ley del Consell recoge para el President de la Generalitat.
- B) Por pérdida de la condición de Diputado de Les Corts.
- C) Por cese del President de la Generalitat.
- D) Por dimisión aceptada por el President de la Generalitat.

138. Señale la opción INCORRECTA. Según la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, en el ejercicio de la potestad reglamentaria no se podrá:

- A) Restringir derechos individuales, salvo en el marco de las leyes.
- B) Imponer sanciones ni multas, salvo en los casos expresamente autorizados por una Ley.
- C) Regular el funcionamiento de las Diputaciones Provinciales, organismos e instituciones y demás entes locales, cuando ejecuten competencias delegadas de la Generalitat.
- D) Establecer penas ni imponer exacciones, tasas parafiscales y otras cargas similares.

139. Según la jerarquía establecida en el artículo 32 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, ¿qué normas se incardinan entre los Decretos del President y las Órdenes de las Consellerías?

- A) Decretos del Consell y Órdenes de las Comisiones Delegadas del Consell.
- B) Decretos del Consell, únicamente.
- C) Ninguna.
- D) Órdenes de las Comisiones Delegadas del Consell, únicamente.

140. Señale la opción CORRECTA. De acuerdo con la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, en relación con los subsecretarios:

- A) Son nombrados por el titular de cada conselleria.
- B) Son nombrados por el Consell, a propuesta de los consellers.
- C) Son nombrados por el President, a propuesta del Consell.
- D) Son propuestos por el titular de cada conselleria para su nombramiento por el President.

141. Señale la opción CORRECTA. De acuerdo con la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, el ejercicio de las competencias propias de cada órgano administrativo podrá ser delegado por éste:

- A) Únicamente en el órgano jerárquico inmediato inferior.
- B) En el órgano jerárquico inmediato inferior, salvo que por aplicación del principio de eficacia deba atribuirse a otro órgano.
- C) En el órgano jerárquico inmediato inferior, salvo que por aplicación del principio de descentralización sea aconsejable atribuirlo a otro órgano.
- D) En el órgano jerárquico inmediato inferior, salvo que por aplicación del principio de eficacia sea aconsejable atribuirlo a otro órgano.

142. Según la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, ¿cuál de las siguientes es función ejecutiva de los secretarios autonómicos?

- A) Resolver los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los centros directivos que estén bajo su dependencia y cuyos actos no agoten la vía administrativa.
- B) Prestar asistencia técnica al conseller en todo lo que se le requiera.
- C) Nombrar y separar los directores generales.
- D) Establecer el régimen interno de las oficinas dependientes de los servicios centrales de la conselleria.

143. ¿En cuál de los siguientes casos deberá ser consultado preceptivamente el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, según el artículo 10 de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de su creación?

- A) Proyectos de Decretos-leyes.
- B) Conflictos de atribuciones entre los distintos departamentos del Consell.
- C) Anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat.
- D) Convenios de colaboración con otras Administraciones Públicas.

144. ¿Cuál de las siguientes funciones corresponde a la Sindicatura de Comptes, según la Ley 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes?

- A) Aprobar el Plan general de contabilidad pública en el que se recogerán y desarrollarán los principios contables públicos.
- B) El asesoramiento a Les Corts en las materias propias de su competencia, que podrá hacerse extensivo a sus cuentas anuales, de acuerdo con la normativa propia de la institución parlamentaria.
- C) El control interno de la gestión económica y financiera del sector público de la Generalitat.
- D) Centralizar la información contable de las distintas entidades integrantes del sector público de la Generalitat.

145. Señale la opción CORRECTA. Según la Ley 2/2021, de 26 de marzo, del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, el Síndic de Greuges podrá investigar las actuaciones e inactividades de:

- A) El sector público instrumental de la Administración General del Estado radicado en la Comunitat Valenciana.
- B) La Administración militar, salvo en aquello que exceda de las competencias de la Generalitat sobre sus medios personales y materiales.
- C) Las universidades públicas o privadas de la Comunitat Valenciana, así como los organismos y entidades que dependan de estas, sea cual sea la forma de su vinculación jurídica.
- D) Las personas físicas y jurídicas que perciban ayudas o subvenciones públicas en cuantías, términos y plazos por los que estén obligadas a cumplir las obligaciones de transparencia que establezca la normativa que sea de aplicación.

146. Señale la opción INCORRECTA. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en relación con el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea:

- A) El Tribunal de Cuentas elaborará, después del cierre de cada ejercicio, un informe anual. Dicho informe será transmitido a las instituciones de la Unión y publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, acompañado de las respuestas de estas instituciones a las observaciones del Tribunal de Cuentas.
- B) El Tribunal de Cuentas aprobará sus informes anuales, informes especiales o dictámenes por mayoría de los miembros que lo componen.
- C) Las demás instituciones de la Unión Europea no pueden solicitar dictamen al Tribunal de Cuentas, salvo en ocasiones que se determinen reglamentariamente.
- D) El Tribunal de Cuentas estará compuesto por un nacional de cada Estado miembro. Los miembros del Tribunal ejercerán sus funciones con plena independencia, en interés general de la Unión.

147. Señale la opción INCORRECTA. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con relación con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea:

- A) Cualquier Estado miembro podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si estimare que otro Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados.
- B) Los jueces y los abogados generales del Tribunal de Justicia, elegidos entre personalidades que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio, en sus respectivos países, de las más altas funciones jurisdiccionales o que sean jurisconsultos de reconocida competencia, serán designados de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros.
- C) Toda persona física o jurídica podrá interponer recurso, en las condiciones previstas en los párrafos primero y segundo del artículo 263, contra los actos de los que sea destinataria o que la afecten directa e individualmente y contra los actos reglamentarios que la afecten de manera directa o indirecta y que no incluyan medidas de ejecución.
- D) Si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, dicho Estado estará obligado a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal.

148. Señale la opción INCORRECTA. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con relación con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea:

- A) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea comprenderá el Tribunal de Justicia, el Tribunal General y los tribunales especializados. Garantizará el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados.
- B) Si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, dicho Estado estará obligado a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal.
- C) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciará, de conformidad con los Tratados, sobre los recursos interpuestos por un Estado miembro, por una institución o por personas físicas o jurídicas.
- D) Cuando la Comisión presente un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en virtud del artículo 258 por considerar que el Estado miembro afectado ha incumplido la obligación de informar sobre las medidas de transposición de una directiva adoptada con arreglo a un procedimiento legislativo, deberá indicar el importe de la suma a tanto alzado o de la multa coercitiva que deba ser pagada por dicho Estado y que considere adaptado a las circunstancias.

149. ¿Cuál de las siguientes competencias NO es exclusiva de la Unión Europea, según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea?

- A) El establecimiento de las normas sobre competencia para el funcionamiento del mercado interior.
- B) La política comercial común.
- C) La unión aduanera.
- D) El mercado interior.

150. Señale la opción INCORRECTA. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con relación con las competencias de la Unión Europea:

- A) La delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de atribución. El ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.
- B) La Unión velará por la coherencia entre sus diferentes políticas y acciones, teniendo en cuenta el conjunto de sus objetivos y observando el principio de proporcionalidad.
- C) En virtud del principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción de la Unión no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados.
- D) Cuando los Tratados atribuyan a la Unión una competencia compartida con los Estados miembros en un ámbito determinado, la Unión y los Estados miembros podrán legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes en dicho ámbito. Los Estados miembros ejercerán su competencia en la medida en que la Unión no haya ejercido la suya. Los Estados miembros ejercerán de nuevo su competencia en la medida en que la Unión haya decidido dejar de ejercer la suya.

151. Señale la opción CORRECTA. Según el Tratado de la Unión Europea, toda competencia no atribuida a la Unión en los Tratados corresponde a los Estados miembros:

- A) En virtud del principio de subsidiariedad.
- B) En virtud del principio de atribución.
- C) En virtud del principio de distribución competencial.
- D) En virtud del principio de proporcionalidad.

152. Señale la opción CORRECTA. Según el artículo 51 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres, deberán:

- A) Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres entre las personas aspirantes al empleo público.
- B) Facilitar la promoción profesional del sexo infrarrepresentado en los cuerpos y escalas.
- C) Establecer medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo.
- D) Establecer medidas efectivas para eliminar cualquier diferencia retributiva, directa o indirecta.

153. Señale la opción INCORRECTA. Según la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la igualdad entre mujeres y hombres, el Consell de la Generalitat:

- A) Impulsará la desagregación de datos por sexos en todas las estadísticas e investigaciones que se lleven a cabo en la Comunitat Valenciana.
- B) Profundizará en el estudio e investigación sobre la realidad social desde una perspectiva de género.
- C) Adoptará las medidas necesarias para garantizar la ampliación del horario de apertura de todos los centros públicos que impartan los diferentes niveles de enseñanza (infantil, primaria, secundaria y universitaria), con el fin de atender las necesidades de las familias que lo precisen por el horario laboral de la madre.
- D) Dará cuenta de la evolución de los índices de igualdad de mujeres y hombres en el ámbito de la Comunitat Valenciana.

154. Señale la opción INCORRECTA. Según la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, la funcionaria víctima de violencia de género tendrá derecho:

- A) A la movilidad geográfica de centro de trabajo.
- B) A percibir de la Administración pública donde preste servicios la indemnización que corresponda por los daños y perjuicios.
- C) A la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo.
- D) A la excedencia en los términos que se determinen en su legislación específica.

155. Señale la opción CORRECTA. Según la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, las víctimas de violencia de género tienen derecho:

- A) A recibir asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia, y a la defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida.
- B) A que se retrotraigan las actuaciones del procedimiento judicial contra el acusado, para poder personarse como acusación particular.
- C) A la extinción de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo, dando lugar a situación legal de desempleo.
- D) A ser sustituidas en sus puestos de trabajo por personas contratadas interinamente, respecto de las cuales sus empresas empleadoras tendrán derecho a una bonificación del 50% de las cuotas empresariales por contingencias comunes.

156. ¿Cuál de los siguientes tributos tiene su rendimiento cedido, ya sea total o parcialmente, a la Comunitat Valenciana según el artículo 73 de su Estatuto de Autonomía?

- A) El Impuesto Especial sobre Productos Manufacturados.
- B) El Impuesto Especial sobre Productos Intermedios.
- C) El Impuesto Especial sobre la gestión de Residuos Tecnológicos.
- D) El Impuesto Especial sobre Bebidas Azucaradas.

157. Señale la afirmación INCORRECTA. Según las leyes del Gobierno de la Nación y del Gobierno Valenciano:

- A) Las deliberaciones del Consejo de Ministros serán secretas.
- B) El contenido de los acuerdos del Consell tendrá carácter reservado.
- C) Las sesiones del Consell tendrán carácter reservado.
- D) Las deliberaciones de las Comisiones Delegadas del Gobierno serán secretas.

158. Señale la opción CORRECTA. Según la Ley 7/1998, de 16 de septiembre, de la Generalitat, la Academia Valenciana de la Lengua fijará, a solicitud de la Generalitat y para su aprobación oficial, las formas lingüísticamente correctas de la:

- A) Topografía.
- B) Topología.
- C) Toponimia.
- D) Toponomástica.

159. Señale la opción CORRECTA. Según el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, en relación a la Administración de Justicia, exceptuada la militar, corresponde a la Generalitat:

- A) Ordenar los servicios de justicia gratuita.
- B) Proponer al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que será nombrado por el Rey.
- C) El conocimiento de los recursos judiciales en materia de Derecho civil foral valenciano.
- D) Coadyuvar en la organización del Tribunal consuetudinario de la Acequia de Valencia.

160. Señale la opción CORRECTA. Según el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, en el marco de la legislación básica del Estado, y, en su caso, en los términos que la misma establezca, corresponde a la Generalitat el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de:

- A) Régimen minero y energético.
- B) Ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda.
- C) Propiedad intelectual e industrial.
- D) Mediadores de seguros.